



GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

Actas y Record
20 AGO 21 A 11:24
7/27/21

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 28

INFORME POSITIVO

20 DE AGOSTO DE 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Previa consideración y evaluación del Proyecto de la Cámara 28, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico recomienda su aprobación con las enmiendas incluidas en el entrillado electrónico que acompaña a este informe y que se hace formar parte de este.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 28, propone agilizar el proceso para expedir o denegar Certificados de Necesidad y Conveniencia otorgados por el Departamento de Salud. Así, se modifican los términos de presentación de evidencia de titularidad o compromiso de arrendamiento al momento de presentar la solicitud. Ello, con el fin de “agilizar los sistemas de permisos que gravemente afectan nuestra economía y estancan nuestro progreso”, promover el desarrollo económico, y estimular la actividad económica y la creación de empleos.¹

¹ Exposición de Motivos, P. de la C. 28.

TRASFONDO

Un certificado de necesidad y conveniencia es un documento emitido por el Secretario de Salud mediante el cual autoriza a una persona a llevar a cabo cualquiera de las actividades cubiertas² por la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia". Se certifica que la actividad es necesaria para la población que va a servir y que no afectará indebidamente los servicios existentes, contribuyendo así al desarrollo ordenado y adecuado de los servicios de salud en Puerto Rico. Bajo las disposiciones de la referida ley, "[n]inguna persona podrá adquirir o construir una facilidad de salud u ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud, o hacer inversiones de capital por o a favor de una facilidad de salud o adquirir equipo médico altamente especializado sin antes haber obtenido un certificado de necesidad y conveniencia otorgado por el Secretario [de Salud]".³

El propósito esbozado para la aprobación de la Ley Núm. 2, antes citada, fue asegurar la planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud para atender adecuadamente las necesidades de salud de la población, controlar los costos

2

1. La adquisición de una facilidad de salud existente.
2. El establecimiento de una nueva facilidad de salud, independientemente del monto de la inversión de capital.
3. Inversión de capital hecha por o a favor de una facilidad de salud existente por la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares o más, incluyendo los costos de cualquier estudio, planos, especificaciones y otras actividades relacionadas con la inversión, excepto que cuando se trate de facilidades de salud que sean farmacias, bancos de sangre y laboratorios clínicos en que siempre se requerirá un certificado de necesidad y conveniencia. Aplica a la adquisición de facilidades por donación, arrendamiento o de cualquier otra compra.
4. Cualquier aumento en el número de camas autorizado a un hospital.
5. Cualquier redistribución de camas entre categorías, aunque no se altere la capacidad autorizada.
6. Cualquier relocalización de camas de una facilidad física a otra.
7. La terminación de un servicio de salud que se ha estado ofreciendo por o a través de una facilidad.
8. La inclusión de un nuevo servicio de salud por o a favor de una facilidad de salud, que conlleve gastos operacionales de ochocientos mil (800,000) dólares o más, excepto en las facilidades de salud que sean farmacias, bancos de sangre y laboratorios clínicos en que siempre se requerirá el certificado de necesidad y conveniencia. Artículo 2, Ley Núm. 2, *supra*.

³ *Id.*

de los servicios de salud y velar porque estos se presten en aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios.⁴ Sin embargo, la realidad es que, en la práctica:

[e]l proceso de evaluación y expedición de certificados de necesidad y conveniencia actual es uno relativamente largo que generalmente se extiende por más de un (1) año, sin tomar en cuenta la posibilidad de que haya oposición u objeciones durante el proceso, que, de ocurrir, lo alargaría aún más. Si a dicho término se le añade el tiempo que toma recopilar toda la documentación requerida por el Reglamento vigente para someter la solicitud, evidentemente el proceso se torna excesivamente extenso y oneroso para el solicitante, lo cual desalienta el espíritu empresarial, y reduce la creación de oportunidades de empleo para la clase trabajadora. Resulta oneroso al proponente y contradictorio a los estándares del mercado actual que el Gobierno le exija a un proponente que presente desde el principio del proceso la evidencia de titularidad o acuerdo de arrendamiento del lugar donde ubicará una facilidad, si luego habrán de tardarse años en considerar y conceder el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado, y sin que el proponente tenga certeza alguna de que el mismo será concedido en el futuro cercano.⁵

A base de lo expuesto, la medida de autos propone: enmendar la referida Ley para ordenar que no se impongan requerimientos de documentación excesivamente onerosos e innecesarios a los solicitantes; y disponer que, al momento de la solicitud de un certificado de necesidad y conveniencia, previo a ser evaluada, no se pueda exigir evidencia de titularidad o arrendamiento sobre el inmueble en específico objeto de la solicitud.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Como parte de la evaluación del P. de la C. 28, la Comisión de lo Jurídico solicitó comentarios a agencias del Ejecutivo, organizaciones de alcaldes y entidades del sector privado con conocimiento en la materia de autos. De estas, presentaron memoriales el Departamento de Justicia, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), la Asociación de Alcaldes y la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico. Con excepción de esta última, las entidades consultadas avalaron los propósitos de

⁴ Exposición de Motivos, Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, *supra*.

⁵ Exposición de Motivos, P. de la C. 28. Tomamos conocimiento, además, de que históricamente, esas trabas también han servido para impedir la libre competencia (e.g. impedir el establecimiento de facilidades que competirían con negocios existentes).

la medida de autos. El Departamento de Justicia presentó varias enmiendas técnicas, las cuales fueron aceptadas e incluidas en el Entirillado Electrónico que acompaña a este informe.

Entendemos prudente reproducir aquí unas expresiones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), pues ponen en contexto la necesidad de considerar y adoptar los objetivos de la medida de autos:

La Ley de CNC [Certificados de Necesidad y Conveniencia] fue concebida originalmente con el objetivo de evitar la sobre construcción de facilidades de salud y asegurar una planificación ordenada de los recursos sanitarios del país, conforme a criterios de oferta, demanda, acceso y eficiencia. Así también, la Ley de CNC, en su inepción, buscaba la planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud por ser indispensable para atender adecuadamente las necesidades de salud de la población, controlar los costos de los servicios de salud y velar porque estos se presten en aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, su aplicación estricta ha generado barreras significativas al desarrollo ágil y competitivo del sector privado de servicios de salud en Puerto Rico. En un entorno de alta necesidad de inversión en infraestructura médica, tecnologías emergentes y ampliación de servicios comunitarios, se hace evidente que los requisitos de prueba de titularidad o compromiso de arrendamiento al inicio del trámite resultan desproporcionadamente onerosos y contrarios a las mejores prácticas regulatorias modernas.

Desde una perspectiva jurídica, el enfoque propuesto por el PC 28 es consistente con principios fundamentales del derecho administrativo contemporáneo, incluyendo la razonabilidad, la no arbitrariedad y la proporcionalidad de los requisitos regulatorios. Al posponer la exigencia documental a una etapa posterior del proceso —cuando ya existe certeza razonable sobre la aprobación sustantiva de la solicitud— se reduce significativamente el riesgo legal y financiero que enfrenta el proponente. Esta medida evita la imposición de cargas innecesarias, sin sacrificar la función planificadora del Estado ni el interés público en torno a la ubicación adecuada de las facilidades de salud.

Desde el punto de vista económico, el DDEC resalta que la reforma propuesta tiene el potencial de corregir una distorsión estructural que ha desincentivado la inversión privada en salud. La rigidez del proceso actual ha sido señalada en múltiples ocasiones como una de las causas que impide la apertura de nuevas clínicas, centros de diagnóstico, hospicios y otras

instalaciones necesarias en comunidades con alto índice de vulnerabilidad. Esta rigidez no solo limita el acceso equitativo a los servicios de salud, sino que también afecta negativamente la creación de empleos, la competencia entre proveedores y la modernización del sistema sanitario en general.⁶

Concurrimos con estas expresiones. En la práctica, la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, en conjunto con los reglamentos adoptados al amparo de esta, se apartó de los objetivos originales que dieron lugar a su aprobación: la planificación ordenada de las facilidades y servicios de salud para atender adecuadamente las necesidades de salud de la población; controlar los costos de los servicios de salud; y velar porque estos se presten en aquellos núcleos poblacionales donde sean necesarios.⁷

La Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico no endosa la aprobación de la medida, debido a que “[e]l P de la C 28, a nuestro juicio, debilita principios fundamentales que sirven de control al otorgamiento irrestricto de CNC’s”. Como ejemplos, en su escrito presenta dos argumentos principales:

1. “En lo que concierne a los centros de radiología en Puerto Rico, sucede con frecuencia que el Departamento de Salud, luego de haber emitido un CNC que permite la operación de un CDT o centro de urgencias, que permitiría la práctica de ‘radiología convencional’, exclusivamente, no se fiscaliza la práctica y la ‘facilidad’ autorizada instala equipos de MRI, CT Scan, Mamografía, entre otros. En estos escenarios, de forma subrepticia, se establece un Centro de Radiología especializado que no estuvo concebido, de inicio, en la concesión del CNC concernido. Resulta importante puntualizar que en los casos de solicitud de CNC, para la operación de un CDT o centro de urgencias (en la medida en que no se presenta para la operación de una ‘Facilidad Radiológica’), los centros de radiología no ostentan derecho a comparecer como opositores o interventores en el trámite. Este fenómeno discutido en el párrafo que antecede es de notar en el contexto de las enmiendas propuestas en el P de la C 28”.⁸
2. “Sabido es que la evaluación en torno a la necesidad y conveniencia de una facilidad propuesta, en gran medida gira en torno a su ubicación, y en torno a las dimensiones de la operación propuesta, así como la existencia de servicios similares en la ‘milla radial’. En ese contexto,

⁶ Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Comentarios sobre el P. de la C. 28, Págs. 1-2.

⁷ Véase, Nota 4 anterior.

⁸ Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico, Comentarios sobre el P. de la C. 28, Pág. 3.

dispensar requisitos como el de demostración fehaciente de la posesión del inmueble en que operará la facilidad propuesta, incide dramáticamente y de forma adversa en la evaluación de los factores antedichos. Difícilmente pueda generarse un análisis cabal en torno a la necesidad y conveniencia de una facilidad propuesta, si no existe (desde etapas tempranas en el trámite) certeza en relación con el lugar específico para el cual se propone la operación, así como las dimensiones del inmueble en el que se prestarán los servicios”.⁹

Como parte del estudio de la Comisión de lo Jurídico sobre la medida de autos, se evaluó detenidamente el escrito de la Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico y en especial, ambos planteamientos antes citados. Sobre el primero, lo planteado es un asunto administrativo que no es objeto de la medida de autos ni de la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia, que debe ser atendido administrativamente por el Departamento de Salud.

En cuanto al segundo planteamiento, la Ley 2 **no** establece entre sus criterios para evaluar dicha solicitud el requisito de presentar prueba de titularidad o arrendamiento donde se procura establecer la facilidad. Ese requisito de “identificar la propiedad inmueble específica” surge del Artículo V del Reglamento 9084, REGLAMENTO DEL SECRETARIO DE SALUD PARA REGIR EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA de 17 de mayo de 2019. Por tanto, con la aprobación del P. de la C. 28, ese requisito quedaría incorporado a la Ley, aunque su presentación solo se exigiría al momento de expedirse el certificado. Para la evaluación se exigiría identificar la subregión donde se propone establecer la facilidad. Esto permitiría evaluar la necesidad y conveniencia de la ubicación, así como la existencia de servicios similares en la “milla radial”.

CONCLUSIÓN

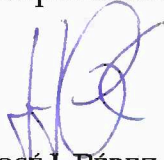
Concurrirnos con lo dicho en la Exposición de Motivos de la medida de autos, en que “[r]esulta oneroso al proponente y contradictorio a los estándares del mercado actual que el Gobierno le exija a un proponente que presente desde el principio del proceso la evidencia de titularidad o acuerdo de arrendamiento del lugar donde ubicará una facilidad, si luego habrán de tardarse años en considerar y conceder el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado, y sin que el proponente tenga certeza alguna de que el mismo será concedido en el futuro cercano”. A eso añadiríamos que es mucho más

⁹ *Id.*, a la Pág. 4.

oneroso y perjudicial, cuando un ciudadano hizo una inversión, para luego descubrir que le denegaron la certificación y perdió su esfuerzo, tiempo y dinero.

Por los fundamentos expuestos, la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. de la C. 28, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe y que se hace formar parte de este.

Respetuosamente presentado,



JOSÉ J. PÉREZ CORDERO
Presidente
Comisión de lo Jurídico

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 28

2 DE ENERO DE 2025

Presentado por el representante Méndez Núñez

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia", a fin de agilizar el proceso para expedir o denegar certificados de necesidad y conveniencia modificando los términos de presentación de evidencia de titularidad o compromiso de arrendamiento al momento de ~~radicar~~ presentar la solicitud; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico se encuentra en un momento histórico de promover el desarrollo económico. Por lo tanto, es necesario tomar medidas que estimulen la actividad económica y la creación de empleos. La mayoría de los estudios consultados apuntan a que el proceso de permisos por el cual tiene que pasar todo aquel que aspire a hacer negocios en Puerto Rico es lento y costoso. La realidad es que, a pesar de varios intentos por acelerar estos procesos, aún resultan ser un área problemática y deficiente del gobierno, la cual afecta gravemente nuestra economía y atrasa nuestro progreso. De hecho, la mayoría de los expertos coinciden que reformar el sistema de permisos tiene un efecto multiplicador que directamente promueve la inversión privada y por lo tanto logra la creación de más empleos en beneficio de la clase trabajadora y de las personas de escasos recursos (Véase Guy Pfeffermann, Paths Out of Poverty, International Finance Corporation, World Bank Group - 2000). Por consiguiente, resulta indispensable que atendamos con prioridad este problema, ajustando toda reglamentación onerosa y

compleja a las necesidades del Puerto Rico de hoy. La Ley Núm. 19-2017 se aprobó con el fin de agilizar el proceso de permisos en Puerto Rico. Por tal motivo, ~~la Asamblea Legislativa y el Gobernador aprobaron y adoptaron recientemente la Ley 19-2017 con el fin de agilizar el proceso de permisos en Puerto Rico.~~ Sin embargo, existen todavía otras leyes y reglamentos que lejos de fomentar la inversión se convierten en su mayor obstáculo y que deben ser prontamente enmendadas.

AGX Cónsono con los objetivos anteriormente expresados, resulta necesario enmendar la Ley Núm. 2 del 7 de noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia", la cual hizo compulsorio el que toda persona que proyectara construir, adquirir u operar una facilidad de salud solicitara y obtuviese un certificado de necesidad y conveniencia otorgado por el Departamento de Salud. Específicamente, esta medida tiene el propósito de enmendar el Artículo 3 de la referida ley para modificar los términos de presentación de documentos que evidencian la titularidad o compromiso de arrendamiento del lugar donde se establecería la facilidad durante el proceso de evaluación y expedición de certificados de necesidad y conveniencia.

El proceso de evaluación y expedición de certificados de necesidad y conveniencia actual es uno relativamente largo que generalmente se extiende por más de un (1) año, sin tomar en cuenta la posibilidad de que haya oposición u objeciones durante el proceso, que, de ocurrir, lo alargaría aún más. Si a dicho término se le añade el tiempo que toma recopilar toda la documentación requerida por el Reglamento vigente para someter la solicitud, evidentemente el proceso se torna excesivamente extenso y oneroso para el solicitante, lo cual desalienta el espíritu empresarial, y reduce la creación de oportunidades de empleo para la clase trabajadora. Resulta oneroso al proponente y contradictorio a los estándares del mercado actual que el Gobierno le exija a un proponente que presente desde el principio del proceso la evidencia de titularidad o acuerdo de arrendamiento del lugar donde ubicará una facilidad, si luego habrán de tardarse años en considerar y conceder el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado, y sin que el proponente tenga certeza alguna de que el mismo será concedido en el futuro cercano.

A la luz de esta realidad, se presenta esta medida que en ninguna forma incide sobre el objetivo y la política pública que promueve la ley que pretende enmendar. Lo que se establece es un proceso eficiente y conveniente para todas las partes, al requerir que el proponente especifique la sub-región donde habrá de ubicar la facilidad en caso de que se conceda el Certificado de Necesidad y Conveniencia sin necesidad de proveer prueba de titularidad o de una carta de intención o acuerdo de arrendamiento de alguna propiedad en particular. Una vez el Secretario del Departamento de Salud se encuentre en posición de aprobar la solicitud del proponente, entonces el proponente deberá proveer la evidencia de titularidad o de un acuerdo de arrendamiento para que finalmente se expida el Certificado de Necesidad y Conveniencia solicitado,

salvaguardando así tanto el interés del Estado por conocer la ubicación exacta de la nueva facilidad al momento de conceder la autorización y como el interés del proponente de no incurrir en gastos excesivos en torno a un proyecto que desconoce si será autorizado o no por el Departamento de Salud.

En estos momentos críticos, cuando la creación de empleos es la prioridad del Gobierno de Puerto Rico, no podemos mantener la existencia de estructuras y procesos gubernamentales que obstaculizan e impiden el desarrollo económico de nuestro archipiélago. Esta Asamblea Legislativa no puede permitir en este momento histórico, que el progreso de Puerto Rico se detenga a causa de procesos burocráticos que no sirven bien al Pueblo. La planificación ordenada de las facilidades de salud que promueve la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia puede ser beneficiosa para proveer un servicio adecuado de acuerdo con las necesidades de los puertorriqueños. Sin embargo, debemos atemperar dicho objetivo a los esfuerzos dirigidos a agilizar los sistemas de permisos que gravemente afectan nuestra economía y estancan nuestro progreso. Ese es el objetivo específico de esta legislación, pues, aunque no resuelve todo el problema, es un paso en la dirección correcta.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de
2 1975, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 3.-

4 El Secretario establecerá mediante reglamento los criterios para expedir o
5 denegar el certificado de necesidad y conveniencia, *sin que al así hacerlo se impongan*
6 *requerimientos de documentación excesivamente onerosos e innecesarios a los solicitantes.* Al
7 establecer dichos criterios, el Secretario tomará en consideración las guías generales
8 establecidas en la ley federal y en esta Ley, conforme a la política pública y estrategia
9 de desarrollo adoptada por la Junta de Planificación, incluyendo el Plan de
10 Desarrollo Integral.

11 Entre dichos criterios entrarán los siguientes:

12 (1)

1 ...

2 (5) En el caso específico de solicitantes de certificados de necesidad y
3 conveniencia para el ofrecimiento de servicios de salud, el Secretario deberá
4 considerar también los siguientes factores:

5 (a)

6 ...

7 (d) *Para propósitos de evaluar los factores aludidos anteriormente, el Secretario deberá*
8 *exigir que la solicitud identifique la subregión donde se propone establecer la facilidad de*
9 *salud. Para ~~propósitos~~ efectos de evaluar dicha solicitud, no se exigirá evidencia de titularidad*
10 *o de compromiso de arrendamiento sobre ~~un~~ el inmueble en específico. No obstante, una vez*
11 *evaluada y aprobada dicha solicitud, el Secretario ~~podrá exigir~~ exigirá, como condición ~~a~~ para*
12 *la expedición del certificado de necesidad y conveniencia, que el solicitante presente evidencia*
13 *de titularidad o de compromiso de arrendamiento sobre ~~un~~ el inmueble en específico localizado*
14 *en la subregión donde el solicitante este informó originalmente que se proponía establecer la*
15 *facilidad de salud. El Secretario no podrá negar irrazonablemente la expedición del certificado*
16 *de necesidad y conveniencia una vez el solicitante haya presentado la evidencia aquí*
17 *requerida."*

18 Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
19 aprobación.